التمهيد

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي
٣٦٨ـ٤٦٣ هـ / ٩٧٨ـ ١٠٧١م

تحقيق

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر
الدكتور عبد السند حسن يمامة

الجزء الأول

سطور الخط العلمي


التمهيد
١

الطبعة الأولى

١٤٤٨ هـ - ٢٠٢٦م

حقوق الطبع محفوظة



سطور البحث العلمي

طباعة - نشر - توزيع

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة

00966 532 627 111

soturcenter@gmail.com

soturcenter

بحث علمي - صف - تنسيق - تصميم

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة

جنوب الجامعة الإسلامية - أمام البوابة رقم (٤)

00966 558 343 947

الجمهورية العربية السورية

حمص - شارع الدبلان

00963 994 777 470

للطلب من المتجر

suotuor.com

التمهيد

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي
٣٦٨ـ٤٦٣ هـ / ٩٧٨ـ ١٠٧١م

تحقيق
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر
الدكتور عبد السند حسن يمامة

الجزء الأول

بسطور البحث العلمي
للنشر والتوزيع



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مقدمة التحقيق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ، ورضى الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد :

فإن تراث الأمة الإسلامية كنز ملىء بالدر والياقوت ، ولقد أبدع العقل المسلم فى تآليف ماتعة نافعة فى كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه ﷺ ، وقد طار ذكر هذه التآليف فى مشارق الأرض ومغاربها .

فاعتنى علماء المسلمين عناية فائقة بكتاب الله تعالى ، حفظًا وتفسيرًا ، وتدريسًا لمن بعدهم ، ولا غرابة فى ذلك ، فكتاب الله تعالى ، هو دستور هذه الأمة ، وهو مصدرها الأول فى التشريع ، وهو منهج خير للبشرية كلها .

وكان أيضًا أن نالت سنة النبي ﷺ عناية علماء المسلمين ، كيف لا وهى المصدر الثانى للتشريع . فنقل الصحابة رضوان الله عليهم حياة النبى ﷺ كاملة لمن بعدهم ، ماكان منها قولًا ، أو فعلًا ، أو إقرارًا .

وبعد أن كان النبى ﷺ قد نهى عن كتابة شىء غير القرآن ، لئلَّا يختلط بالقرآن شىء ليس منه ، ثم أذن لهم النبى ﷺ في الكتابة عنه ﷺ ، وفى ذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : « اعلم ، علمنى الله وإياك ، أن آثار النبى ﷺ لم تكن فى عصر أصحابه ، وكبار تبعهم ، مدونة فى الجوامع ، ولا مرتبة ؛ لأمرين : أحدهما : أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك ، كما ثبت فى « صحيح

مسلم »[1] خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . وثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة »[2].

وقد دوَّن عبدُ الله بنُ عمرو حديث النبى ﷺ فى صحيفته المسماة « الصادقة » ، ودوَّن همام بن منبه صحيفته عن أبى هريرة رضى الله عنه ، وقد تضمن « مسند أحمد » هاتين الصحيفتين[3].

وظل الأمر هكذا حتى كان زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ، ودخل الناس من كل جنس ولون فى دين الله تعالى ، فقل الضبط ، وكثر الخطأ فى الرواية ، فأمر عمر بن عبد العزيز بتدوين حديث رسول الله ﷺ، فكان أول من استجاب لذلك الزهرى ، فدوَّن كتابًا ، ثم ذاع أمر التدوين فى الطبقة التى تلته ، فكان على رأس من دوَّن : ابن جريج فى مكة ، وسعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة فى البصرة ، وسفيان الثورى فى الكوفة ، وابن إسحاق والإمام مالك فى المدينة وغيرهم .

وإن الإمام مالكًا أشهر من دوَّن حديث النبى ﷺ فى عصره ، وكتابه « الموطأ » أقدم مصنف مسند إلى رسول الله ﷺ ، وهو كتاب حديث وفقه ، فهو يذكر الأحاديث فى الموضوع الفقهى الذى اجتهد فيه ، ثم عملَ أهل المدينة المجمع عليه ، ثم رأىَ من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه والرأى المشهورين فى المدينة ، ويجتهد على ضوء ما يعلم من الأحاديث والفتاوى

---

(١) صحيح مسلم (٣٠٠٤) .

(٢) هدى السارى ص٦ .

(٣) المسند ٢٤٠/١١ - ٣٨٧ ، ٤٧٤/١٣ - ٤٥٧ (٦٦٥٩ - ٦٧٧٢ ، ٨١١٣ - ٨٢٥٢) .

والأقضية ، ويدوّن رأيه فى ذلك ، فكان يهتم ويتحرى فى انتقاء الأحاديث دراية ورواية ؛ ولذلك كانت أحاديثه منتقاة ، وقد عد أهل الفن كل ما فى « الموطأ » من الحديث صحيحًا إلا قليلًا ، قال ابن عبد البر : « إن مالكًا كان من أشد الناس تركًا لشذوذ العلم ، وأشدهم انتقادًا للرجال، وأقلهم تكلفًا، وأتقنهم حفظًا، ولذلك صار إمامًا »[1] . وإلى جوار ذلك كله كان مهتمًّا أشد الاهتمام بالجانب الفقهى كما سبقت الإشارة .

وقد اعتنى كثير من المالكية بـ « الموطأ » شرحًا وتفسيرًا ، وتوضيحًا لما غمض فيه من معان وغريب ألفاظ ، عناية فائقة ، وكان من أفضل وأجمع ما صُنف فى ذلك كتاب « التمهيد » للحافظ ابن عبد البر ، أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير حيث قال : « وقد اعتنى الناس بكتابه (يعنى الموطأ) وعلقوا عليه كتبًا جمة ، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار»[2].

ولقد جمع فيه ابن عبد البر – رحمه الله – ما رُوى عن مالك برواية يحيى بن يحيى الليثى ليرى الناظر فيه موقع آثار « الموطأ » من الاشتهار والصحة ، معتمدًا فى ذلك على نقل الأئمة وما رواه ثقات الأمة ، وذكر فيه من معانى الآثار وأحكامها والمقصود بظاهر الخطاب ، ما عول على مثله الفقهاء أولو الألباب ، وأتى من الشواهد على المعانى والإسناد ما حضره من الأثر ذكرُه، وصحبه حفظه ، مما تعظم به فائدته ، وشرح فيه ما استعجم من الألفاظ ، وأومأ فيه إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم ومنازلهم .

فكان شرحًا وافيًا لجميع ما فى « الموطأ » من المعانى والأسانيد .

ولما كان كتاب « التمهيد » بهذه المنزلة ، انعقد العزم ، وقويت الرغبة فى

(١) التمهيد ٦١/١.

(٢) الباعث الحثيث ص٢٥ .

إصدار نسخة محققة تليق بمنزلة هذا الكتاب العظيم ، فعزمنا الأمر على تحقيقه ضمن موسوعة شروح الموطأ ، الذى اقتضى منا إعادة ترتيبه ترتيبا فقهيا ليوافق أبواب الموطأ ، ورغم ما فى هذا التحقيق من الدقة والإتقان ، إلا أنه قد اعتراه شيء من الخطأ النادر الذى لا يطعن فى قيمته ، ولكنه لم يف بالغرض التام من تحقيق الكتاب على ما وضعه عليه مصنفه ، وهو ترتيبه على شيوخ مالك ، بحيث يكون تحقيقا علميا يصح العزو عليه من حيث هو التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد ، فاتجه العزم مباشرة فور الانتهاء من الموسوعة إلى إعادة ترتيبه على أصله الذى وضعه المصنف ، وكان العمل فيه إبان سنة ٢٠٠٥م إلى سنة ٢٠٠٦م ، وبعد الانتهاء من ذلك تمت مراجعته ثانية من حيث المتن ومكملات التحقيق ، ولم ينته عزم المركز على نشره مباشرة لترك الفرصة لموسوعة شروح الموطأ فى الانتشار ، ورب ضارة نافعة ، فقد تعجل د. بشار عواد فى طرح تحقيقه للكتاب باعتباره إبرازة ثانية للكتاب ، فوقع فيه من الخطأ الكثير ، الذى حملنا وشحذ همتنا لطباعة الكتاب ، فقمنا بدراسة تحقيق د .بشار ، وعرفنا مواضع الخلل فيها ومواطن الضعف منها فصوبنا ذلك ، ثم إننا أعدنا مقابلة نسخة كوبريلى وما أشار إليه د. بشار بأنه إبرازة ثانية ، وانتهينا إلى أنه لابد ضرورة التلفيق بين الإبرازتين لإتمام النص واستوائه ، وأعدنا النظر فى بعض التوثيقات نظرا لمستجدات المصادر والمراجع ، ثم أتبعنا الكتاب بفهارس فنية تفى بتحصيل ما فى الكتاب من فوائد .

وبعد ، فهذا التحقيق تحرينا الدقة فيه والإتقان ليكون فيه غنًى لطالب العلم عما سواه ، والله نسأل القبول وتمام الغاية ، وقد آثرنا أن نقدم للقارئ بعضا يسيرا مما وقفنا عليه فى تحقيق د. بشار ، فإنه قد تناول تحقيقنا للكتاب ضمن موسوعة شروح الموطأ ببعض النقد ، وهو تعليق مختصر على طبعته ، فنقول ،

وبالله التوفيق :

إن أساس ما ذهب إليه الدكتور بشار في انتقاده طبعة هجر من التمهيد: أننا لم نفرق بين الإبرازة الأولى والأخيرة من التمهيد، واتبعنا منهج التلفيق بين النسخ، ليخرج النص كاملًا، وإن كان فيه من الإبرازة الأولى، والتى عاد إليها المصنف، كما ذكر الدكتور بشار ، بالتنقيح والحذف.

فنقول، وبالله التوفيق: إن من تتبع تحقيق الدكتور بشار للتمهيد، وجد أنه اتبع فيه، ما اتبعناه نحن من منهج التلفيق بين النسخ لإخراج النص كاملًا.

غير أننا التزمنا إثبات الفروق، فما نراه صوابًا جعلناه في المتن، وما رأينا أنه خطأ، أو أن غيره أولى منه، جعلناه في الحاشية ، لكن المتتبع لتحقيق الدكتور بشار، يجد أنه أحيانًا يثبت فرقًا من نسخة، ثم لا يشير في الحاشية إلى النسخ الأخرى، أو إحداها.

وإذا كان أبرز ما نبه إليه الدكتور بشار أننا اعتمدنا الإبرازة الأولى وأننا أثبتنا ترجمة الإمام مالك في المتن، مع أن المصنف أشار في حاشية النسخة كوبريلي، وهي الأصل عندنا، وهي الإبرازة الأخيرة، إلى نقل ترجمة الإمام مالك لكتاب المصنف «الانتقاء»، فإننا قد أثبتنا الترجمة في المتن، ونبهنا على هذه الحاشية، لأمور:

- منها زيادة فائدة بترجمة الإمام مالك.

- ومنها أن المصنف نفسه قد أحال على ترجمة الإمام مالك في عدة مواضع من الكتاب.

- ومنها أن المصنف نفسه ذكر في الاستذكار ١٣/١ أنه ترجم للإمام مالك في «التمهيد»، ومعلوم أن الاستذكار إنما صُنِّف بعد «التمهيد» .

– ومن راجع طبعتنا هذه في ٥٥٦/١، ١٢/١٠، وجد أننا قد جعلنا فرق النسخة في الحاشية كما يرى الدكتور بشار، فلا يستدرك علينا أننا اعتمدنا الإبرازة الأولى.

– ومن نظر في طبعة الدكتور بشار ٣٦/٤ وجد أنه زاد زيادة طويلة من ج، خ، ولم ترد عنده في «ا»، وقال: أبقيناه على الاحتمال ، أما نحن في طبعتنا ٤٦١/٣ فجزمنا بزيادته، ووضعناه في الحاشية.

وفي طبعة الدكتور بشار ١٤٤/٥ حذف بيتين من الشعر، وقال: ليسا في شيء من الأصول . ونحن أيضًا حذفناهما في طبعتنا ٢٨٥/٤، لكن أثبتنا بدلهما من الاستذكار ١٥٠/٨، ١٥١، فالسياق قبله في « التمهيد »: (وفيه يقول في وصف الملائكة).

والعبارة الأخيرة في هذه النسخة الخطية التي عندنا في هذا الموضع، حذفها الدكتور بشار كلها (وفيه يقول في وصف الملائكة)، ولم يذكر أي إشارة إلى ورودها عنده في نسخة ما، ولا إلى ورودها في المطبوعة المغربية.

وفي ٩٠/٤ من تحقيق الدكتور بشار أثبت فقرة كبيرة من «ج»، مع أنها لم ترد عنده في «ق»، ولا « د ١».

أما ما وجدناه في طبعة الدكتور بشار للتمهيد من أخطاء صريحة ، فعلى سبيل المثال :

عنده في ١١٣/٢ سقط من الإسناد «عن جابر». وفي إسناد أحمد بن زهير، مع أنه خرج الحديث على صحيح مسلم، وفيه أن الحديث عن جابر.

وعنده في ٢٣٦/٢: الفقرة الأولى جاءت كلمة: صباحًا. مع أنها في الأصل: ذا صباح. ولم يشر إلى ذلك الفرق. فلم يثبته في المتن ولا وضعه في الحاشية.

وعندنا في ٢٧٠/٣ آخر سطر : كلمتان «فعرض لها» سقطا من النسخ، واستدركناه من المصادر، لكن جاءت هذه الفقرة عند الدكتور بشار في ٥٤٨/٣ دون أي إشارة لأي فرق، مع أنها على الأقل سقطت من الطبعة المغربية.

وعنده في ٧٢٦/٣ السطر الأخير: أفسدت حسنها. وهو خطأ، والصواب كما عندنا في ٤٢١/٣: أفسدت حسبها.

وعنده في ٤٩/٤، في السطر السادس: عن أبي المجالد، والصواب: عن ابن أبي المجالد، كما عندنا في ٤٧٢/٣.

وعنده في ٨٦/٤ السطر الأخير: وإنما انفرد به عن الزهري: سليمان بن أرقم. والصواب كما أشرنا عندنا في ٥٠٣/٣ أن الزهري هو الذي يروي عن سليمان بن أرقم، كما في الاستذكار ٥١/١٥.

وعنده في ٢٢٩/٤ أثبت فقرة كان حقها أن توضع في الحاشية كما نقلنا نحن في ٦٢٢/٣.

وعنده في ٢٤٨/٤: ومسلمٌ أيضًا. والصواب كما أثبتنا نحن في ٦٤٠/٣: ويُسَلِّم أيضًا. ولم يشر هو لأي فروق، مع أنها لو كانت كذلك، لكانت: ومسلمًا أيضًا. بالنصب، لأن قبلها: ورأيت أيوب يفعله.

وعنده في ٢٦٣/٤: وحديثٌ عن سعد. والصواب كما عندنا في ٦٥٤/٣: وحديثه عن سعد.

وعنده في ٨٤/٥: حدثنا عبد الله بن محمد. والصواب: حدثنا محمد ابن عبد الله، وهو شيخ المصنف، وهو إسناد دائر، وهو عندنا على الصواب كما في ٢٣٥/٤.

وعنده في ٢٣٥/٥: وعن كبار التابعين. والصواب: وكان من كبار

التابعين، كما في النسخة كوبريلي، وكما أثبتناه نحن في ٣٦٦/٤.

وعنده في ٢٥٦/٥ السطر الثاني: فإن كان كذلك. والذي في نسخة الأصل: فإن كان ذلك. كما نبهنا في حاشية طبعتنا ٣٨٦/٤، وهو لم يشر لهذا الفرق.

وعنده في ٢٥٧/٥ السطر الخامس: فهذا ما تقدم من معاني حديث هذا الباب. وكتب في الحاشية: «في م: «فهذا ما يقوم في معاني حديث هذا الباب». والمثبت من الأصل أو هو الصواب». ونحن أثبتنا سياق «م»، فهو الصحيح كما عندنا في ٣٨٧/٤، ثم إن كلمة «حديث» سقطت من: الأصل. وهو لم يشر إلى ذلك.

وعنده فى ٣٦٢/٥ في إسناد: محمد بن جرير، حدثنا محمد بن سعد، وقد نبهنا عندنا في ٤٧٥/٤ أنه سقط من الإسناد: الحارث بن أبي أسامة، بين محمد بن جرير، وبين ابن سعد. ولم ينبه على ذلك الدكتور بشار.

وعنده في ٤٠٤/٥ السطر الأخير من المتن: توقيف. ونحن قد أثبتناها كذلك في طبعتنا ٥١٠/٤، وقلنا: في النسخ: توفيت. ثم تراجعنا وأثبتناها «توقيت». والغريب عدم ورود أي فروق عليها في طبعة الدكتور بشار، وكذلك المطبوعة المغربية فيها ١٠٥/٨: توقيت.

ومن تأمل الجزء الخامس- خاصة- من طبعة الدكتور بشار، رأى كثرة مخالفته للأصل (كوبريلي)، ووضع فروقها في الحاشية، لكثرة الخطأ في هذا الجزء من الأصل، إذن فلم يعتمد ما قاله من أنها إبرازة أخيرة، لكنه أثبت ما رآه الصواب.

وعنده في ٤٩٠/٧: زاد فقرة كبيرة من عدة نسخ، وخالف النسخة «ظا»، والصواب كما علقنا نحن عندنا في ٦/ ٥٧٣: حذف هذه الفقرة،

فهو مخالف لمنهج المصنف، ثم إن الكلام بإثباته يكون غير متصل، وقال المصنف بعد عدة أسطر: ويأتي لمالك في الحديث الخامس عشر عن أبي النضر القول في معنى أيام منى..... اهـ . فعلى إثبات هذه الفقرة يكون الكلام متناقضًا .

وعنده في ٨/ ٤٨، السطر ٧، ٨: ربيعة بن عبد الرحمن. والصواب: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كما نبهنا في طبعتنا ٧/ ٤٦.

وعنده في ٨/ ١١٩السطر ٩: أجرابهما، وكتب في الحاشية أنها في نسخ أخرى: أجوافهما، ثم خرج قول الإمام مالك على المدونة والاستذكار، والذي فيهما: أجوافهما، مثل الذي أثبتناه في الحاشية، فكان حقه أن يكون في المتن.

وعنده في ٨/ ٢٠٩: زاد فقرة عبارة عن ثلاثة أسطر، وكتب في الحاشية: هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولعلها سقطت منه، أو هي من زيادات بعض القراء كانت على الهامش فأدخلت في المتن، ومن ثم أبقيناها على الاحتمال.

قلنا: بل هي من زيادات بعض القراء جزمًا ، يبين ذلك من سياق الكلام، فقد بدأ بقوله: هذا....

وعنده في ٨/ ٣٢١، السطر ١٤: زاد في الإسناد: أبى ، وعلق في حاشية (٥) قال: هكذا في النسخ، والمحفوظ أن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري سمع سليمان بن يسار، وروايته عنه في سنن النسائي، كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١٩٩.

قلنا: قوله: أبي، غير موجودة في نسخة كوبريلي، وهي نسخة الأصل لدينا ولديه، بل إن محقق الطبعة المغربية أشار في ١٣/ ٢٢٥، إلى أنها زيادة من نسختين عنده، فحذفناها نحن في ٧/ ٣٠٢، تبعا لكوبريلي، وهي نسخة الأصل، فاستقام السياق.

وعنده في ٨/ ٣٢٦ ، السطر ٩: قال: وإن أصاب الذمية، وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها.

قلنا: صواب السياق كما في مختصر المزني ص ١٩٧: وإن أصاب الذمية ـ وقد طلقها مسلم ـ زوج ذمي، بنكاح صحيح، أحلها. بحذف (أو)، كما أثبتناه عندنا في ٧/ ٣٠٧.

وعنده في ٨/ ٣٣٥، السطر الثاني : إن مالكا أثبت. قلنا: الصواب: إن مالكا لثبت. كما في نسخة كوبريلي، وهو كذلك في تاريخ أبي زرعة الدمشقي، الذي ينقل عنه ابن عبد البر رحمه الله.

وعنده في ٨/ ٣٥٩: اسم الجراد أبدانا. قلنا: الصواب: أتم الجراد أبدانا.

وعنده في ٨/ ٣٧٥، السطر الحادي عشر: « إذا كنتما في سفركما » . قلنا: والصواب: « إذا كنتما في سفر » . كما هو لفظ الحديث وكما جاء في نسخة كوبريلي.

ومن أراد المزيد فليقابل بين الطبعتين، ولينظر ما بذلنا من جهد فى إخراج طبعتنا على أقرب الوجوه إلى الصواب.

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية